

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

6272/25/פ

הצעת חוק החלת ריבונות על ביתר עילית, התשפ"ו–2025

1. החלת המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל יחולו בשטח ביתר עילית כמתואר בתוספת.
2. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות בעניין הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בביתר עילית ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

(סעיף 1)

דבר הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו להחיל את החוק, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל על ביתר עילית, מתוך הכרה במציאות הגיאוגרפית, הדמוגרפית והמדינית בשטח. ביתר עילית היא העיר הגדולה ביותר ביהודה ושומרון, ומהווה מרכז חיים משמעותי עם למעלה מ-65,000 תושבים (נכון לשנת 2025). העיר הוקמה בשנת 1985 (כיישוב) ובשנת 1996 הוכרזה כעיר, והיא ממוקמת בגוש ההתיישבות גוש עציון. אין מחלוקת, לאומית או בין-לאומית, על כך שביתר עילית תישאר בריבונות ישראלית בכל הסדר

* השטח שייכלל בתוספת ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

מדיני עתידי. מיקומה, גודלה והרצף הטריטוריאלי שלה עם גושי ההתיישבות המרכזיים הופכים אותה לחלק בלתי נפרד ממרקם החיים הישראלי, וזאת בסכמה רחבה בכל קצוות הקשת הפוליטית בישראל. החלת הריבונות כעת היא עיגון של מציאות מוסכמת והכרחית.

שמה של העיר, ביתר, נושא עמו משמעות היסטורית עמוקה. השם מנציח את מצודת ביתר הקדומה, שהייתה מעוזו האחרון של בר כוכבא במרד הגדול נגד הרומאים, סמל לגבורה ולכיסופי הדורות לחידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל.

בחירת השם "ביתר" מסמלת את חשיבות ההתיישבות בארץ ישראל ואת הזיקה הבלתי ניתנת לניתוק של העם היהודי ליהודה (היא "השומרון" המקראי) ולשטחים אלו. החזרת השם לחיים בהקמת עיר גדולה ומבוססת היא ביטוי מוחשי וחי לתקומה הלאומית.

חשוב לציין את חלקה של ההנהגה הישראלית בהקמת ופיתוח העיר. השר לשעבר דוד לוי ז"ל, שהיה אחד מהבולטים ביוזמי ההקמה של העיר, ראה בביתר עילית ובשאר ערי יהודה והשומרון חלק מרכזי בבניין הארץ ובחזוק הריבונות הישראלית. החלת הריבונות כעת מכבדת את חזונם של המייסדים והמקדמים של מפעל ההתיישבות.

החלת הריבונות תביא להסרת הערפל המשפטי והחלת החוק הישראלי המלא על התושבים והמקרקעין, תבטיח תקציבים מלאים ושוויוניים, תשתיות מתקדמות ושירותים מוניציפליים ברמה של כל עיר בישראל. זוהי הצהרה ברורה של מדינת ישראל על מעמד העיר כחלק בלתי נפרד משטחה הריבוני. לאור כל זאת, החלת הריבונות על ביתר עילית היא צעד הכרחי, מוסכם ומוצדק, המעגן את המציאות בשטח ומשרת את האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בחשוון התשפ"ו (10.11.2025)